

Rapport d'Analyse Juridique

Contrat : Contrat de Prestation de Services et de Licence Logicielle

Parties : NOVAPHARM TECHNOLOGIES SARL (Prestataire) / ATLAS PHARMA INDUSTRIE (Client)

Référence : LP/CTR/2025-0187

Date d'analyse : Janvier 2025

Analyste : LegalLink

Synthèse exécutive

Le présent contrat, portant sur la fourniture d'une licence logicielle « ForecastSuite Pro » et de prestations associées, présente un **niveau de risque juridique global de 70/100**. Cette note élevée résulte de la présence de **multiples contradictions internes** (Articles 3, 6, 10, 14, 16), de **renvois cassés** vers des articles et annexes inexistantes (Articles 4, 11, 18, 19), d'**asymétries contractuelles marquées** au détriment du Client (Articles 15, 17), et de **lacunes critiques** (informations manquantes, annexes absentes).

Recommandation principale : Le contrat nécessite une refonte substantielle avant signature. Les contradictions internes doivent être levées, les références corrigées, les clauses asymétriques rééquilibrées, et les annexes jointes. En l'état, le contrat expose le Client à des risques juridiques, opérationnels et financiers significatifs.

1. Identification des clauses problématiques

L'analyse systématique article par article révèle les problèmes suivants :

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score de risque	Partie défavorisée
Article 3	Contradiction interne	L'article fixe un délai de paiement de 30 jours à compter de l'émission de la facture (alinéa 2), puis stipule un délai de 45 jours fin de mois (alinéa 3). Ces deux délais sont incompatibles et créent une insécurité juridique quant à l'échéance réelle du paiement. Le Client ne peut déterminer avec certitude la date d'exigibilité, ce qui expose les deux parties à un contentieux potentiel.	75	Les deux parties
Article 4	Renvoi cassé	L'article renvoie à un « Article 9 » censé définir les pénalités applicables en cas de dépassement de l'engagement de disponibilité. Or, le contrat ne comporte aucun Article 9 : la numérotation passe directement de l'Article 8 à l'Article 10. Ce renvoi cassé rend la clause de pénalité inapplicable en pratique.	80	Client
Article 6	Contradiction interne	L'alinéa 1 affirme que « le présent Contrat n'emporte cession d'aucun droit de propriété intellectuelle » et limite le Client à un droit d'usage non cessible. L'alinéa 2 stipule immédiatement l'inverse : « tous les développements spécifiques [...] seront réputés cédés en pleine	85	Les deux parties

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score de risque	Partie défavorisée
		propriété au Client », avec droit de redistribution à des tiers concurrents. Ces deux dispositions sont frontalement contradictoires et créent une incertitude totale sur le régime de propriété intellectuelle applicable.		
Article 10	Contradiction interne	L'alinéa 1 plafonne la responsabilité du Prestataire aux sommes versées sur 12 mois. L'alinéa 2 stipule que « nonobstant la limitation prévue à l'alinéa précédent », le Prestataire demeure tenu d'indemniser « intégralement et sans limitation de montant » tout préjudice lié à l'indisponibilité, la perte de données ou la confidentialité. Cette seconde clause annule purement et simplement le plafond énoncé juste avant, rendant l'article incohérent.	80	Prestataire
Article 11	Renvoi cassé (double)	L'article renvoie à une « Annexe 2 » (délais de livraison) qui n'est pas jointe au contrat, et à un « Article 9.2 » inexistant (le contrat ne comporte ni Article 9, ni sous-numérotation). Ces deux renvois cassés rendent la clause de pénalités de retard totalement inapplicable.	85	Client
Article 14		L'alinéa 1 engage le Prestataire à traiter les	80	Client

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score de risque	Partie défavorisée
	Contradiction interne	données « conformément à la loi n° 09-08 et au RGPD ». L'alinéa 2 autorise immédiatement le Prestataire à sous-traiter l'hébergement à un tiers de son choix, dans un pays de son choix, sans notification ni autorisation du Client . Cette clause de sous-traitance libre contredit directement l'engagement de conformité RGPD (qui impose notification, autorisation et garanties de transfert hors UE).		
Article 16	Contradiction interne	L'alinéa 1 soumet le contrat au droit marocain et à la compétence exclusive des tribunaux de commerce de Casablanca . L'alinéa 2 stipule que « par exception », tout litige devra être soumis à un arbitrage à Paris , la sentence étant définitive « à l'exclusion de toute compétence judiciaire ». Ces deux clauses s'excluent mutuellement : on ne peut avoir à la fois une compétence judiciaire exclusive et une clause compromissoire exclusive.	75	Les deux parties
Article 2	Contradiction interne	L'alinéa 1 prévoit un préavis de résiliation de 30 jours avant l'échéance de reconduction. L'alinéa 2 stipule « par dérogation »	65	Les deux parties

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score de risque	Partie défavorisée
		et « nonobstant toute stipulation contraire » que le préavis est fixé à 90 jours et ne peut être réduit. Ces deux délais coexistent dans le même article sans qu'il soit clair lequel s'applique (la « dérogation » devrait primer, mais la rédaction crée une ambiguïté).		
Article 15	Asymétrie inter-articles	L'alinéa 1 prévoit un droit de résiliation réciproque en cas de manquement grave (délai de 15 jours). L'alinéa 2 accorde au Prestataire seul un droit de résiliation immédiate, sans préavis, à sa seule discrétion et sans motif . Le Client ne dispose d'aucun droit équivalent. Cette asymétrie crée un déséquilibre contractuel majeur : le Prestataire peut rompre le contrat à tout moment sans justification, alors que le Client doit prouver un manquement grave et respecter une procédure.	85	Client
Article 17	Asymétrie inter-articles	L'alinéa 1 interdit la cession du contrat par l'une des Parties sans accord écrit préalable de l'autre. L'alinéa 2 autorise le Prestataire seul à céder librement le contrat à toute société de son groupe ou à tout acquéreur de son fonds, sans accord du Client . Le Client, lui,	75	Client

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score de risque	Partie défavorisée
		reste soumis à l'interdiction de cession. Cette asymétrie prive le Client de tout contrôle sur l'identité de son cocontractant.		
Article 1	Renvoi cassé (annexe)	L'article renvoie à une « Annexe 3 » censée décrire les prestations (licence, intégration, maintenance, formation). Cette annexe n'est pas jointe au contrat. Sans elle, le périmètre exact des prestations reste indéterminé, ce qui expose les deux parties à des litiges sur l'étendue des obligations du Prestataire.	70	Les deux parties
Article 19	Renvoi cassé (annexes multiples)	L'article affirme que le contrat et « ses Annexes 1, 2 et 3 » constituent l'intégralité de l'accord. Aucune de ces trois annexes n'est jointe au document. L'absence totale des annexes rend impossible la détermination du périmètre contractuel complet (prestations, délais, conditions techniques).	75	Les deux parties
Article 18	Lacune / incomplétude	L'article prévoit que les notifications doivent être adressées aux adresses indiquées, mais l'adresse du Client est laissée en blanc (« _____ (adresse non renseignée) »). Cette lacune rend toute notification au Client juridiquement	60	Prestataire

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score de risque	Partie défavorisée
		incertaine et expose le Prestataire à un risque de nullité de ses mises en demeure.		
Préambule (Client)	Lacune / incomplétude	Le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce du Client est laissé en blanc (« _____ (à compléter) »), de même que le nom et la qualité du représentant signataire. Ces lacunes affectent l'identification certaine de la partie contractante et peuvent poser des problèmes de preuve et d'opposabilité.	55	Les deux parties
Signature	Lacune / incomplétude	La date de signature est laissée en blanc (« Fait à Casablanca, le _____ »), de même que le nom du signataire pour le Client. L'absence de date rend impossible la détermination de l'entrée en vigueur du contrat (Article 2) et de tous les délais qui en découlent.	65	Les deux parties
Article 8	Clause disproportionnée	L'obligation de confidentialité est fixée à 99 ans après la cessation du contrat. Cette durée est manifestement excessive et disproportionnée au regard de la nature des informations (logiciel commercial) et de la durée du contrat (24 mois). Une telle clause risque d'être jugée abusive et réduite par	60	Les deux parties

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score de risque	Partie défavorisée
		un juge à une durée raisonnable (généralement 3 à 5 ans).		
Article 12	Clause disproportionnée / asymétrie	Le Client est soumis à une clause de non-concurrence d'une durée de 10 ans après la fin du contrat , à portée mondiale , lui interdisant tout développement ou utilisation de logiciel concurrent. Cette clause est manifestement disproportionnée (durée excessive, portée géographique illimitée, absence de contrepartie financière) et probablement nulle en droit marocain. Elle crée en outre une asymétrie totale : le Prestataire n'est soumis à aucune restriction équivalente.	90	Client

2. Analyse détaillée par catégorie de risque

2.1. Contradictions internes (risque critique)

Le contrat comporte **six contradictions internes majeures** (Articles 2, 3, 6, 10, 14, 16), c'est-à-dire des articles dont les alinéas s'excluent mutuellement. Ces contradictions créent une **insécurité juridique totale** : en cas de litige, un juge devra trancher entre deux dispositions incompatibles, avec un résultat imprévisible. Les contradictions les plus graves concernent :

- **La propriété intellectuelle (Article 6)** : le contrat affirme simultanément qu'aucun droit n'est cédé et que tous les développements spécifiques sont cédés en pleine propriété. Cette contradiction rend impossible la détermination du régime applicable.

- **La responsabilité (Article 10)** : le plafond de responsabilité est énoncé puis immédiatement annulé par une clause d'indemnisation illimitée. Le Prestataire ne peut savoir si sa responsabilité est plafonnée ou non.
- **Le règlement des différends (Article 16)** : le contrat prévoit à la fois une compétence judiciaire exclusive et un arbitrage exclusif. En cas de litige, les parties ne sauront quelle juridiction saisir.

Recommandation : Chaque contradiction doit être levée en supprimant l'une des deux dispositions incompatibles ou en clarifiant leur articulation (par exemple, en précisant que l'alinéa 2 constitue une exception limitée à l'alinéa 1, avec un périmètre défini).

2.2. Renvois cassés (risque élevé)

Le contrat comporte **quatre renvois cassés** vers des articles ou annexes inexistants (Articles 1, 4, 11, 19). Ces renvois rendent **inapplicables** les clauses concernées :

- **Article 4** : le renvoi vers l'Article 9 (pénalités de disponibilité) est cassé → la clause de pénalité ne peut être appliquée.
- **Article 11** : les renvois vers l'Annexe 2 (délais) et l'Article 9.2 (plafond de pénalités) sont cassés → la clause de pénalités de retard est inapplicable.
- **Articles 1 et 19** : les trois annexes mentionnées (1, 2, 3) sont absentes → le périmètre des prestations, les délais et les conditions techniques restent indéterminés.

Recommandation : Corriger la numérotation des articles (rétablir l'Article 9 ou modifier les renvois), joindre les trois annexes manquantes, et vérifier systématiquement que chaque renvoi pointe vers un article ou une annexe existant et dont le contenu correspond à ce qui est annoncé.

2.3. Asymétries contractuelles (risque élevé)

Le contrat présente **trois asymétries majeures** au détriment du Client (Articles 12, 15, 17), c'est-à-dire des droits ou obligations qui ne sont imposés qu'à une seule partie sans réciprocité :

- **Article 15** : le Prestataire peut résilier le contrat à tout moment, sans motif ni préavis, alors que le Client doit prouver un manquement grave et

respecter une procédure de 15 jours. Cette asymétrie prive le Client de toute sécurité contractuelle.

- **Article 17** : le Prestataire peut céder librement le contrat, alors que le Client ne peut le céder sans accord préalable. Le Client perd tout contrôle sur l'identité de son cocontractant.
- **Article 12** : le Client est soumis à une clause de non-concurrence mondiale de 10 ans, alors que le Prestataire n'est soumis à aucune restriction. Cette asymétrie est aggravée par le caractère manifestement disproportionné de la clause.

Recommandation : Rééquilibrer les clauses asymétriques en instaurant une réciprocité (par exemple, un droit de résiliation discrétionnaire réciproque, ou aucun droit de résiliation discrétionnaire pour aucune des parties ; une interdiction de cession réciproque, ou une liberté de cession réciproque sous conditions). Supprimer ou limiter drastiquement la clause de non-concurrence (durée raisonnable de 1 à 2 ans, périmètre géographique limité au Maroc, contrepartie financière).

2.4. Lacunes et incomplétudes (risque moyen à élevé)

Le contrat comporte plusieurs **informations manquantes** qui empêchent son application :

- **Préambule** : numéro RC du Client, nom et qualité du signataire manquants → identification incertaine de la partie.
- **Article 18** : adresse du Client manquante → notifications juridiquement incertaines.
- **Signature** : date de signature manquante → entrée en vigueur indéterminée, tous les délais contractuels impossibles à calculer.
- **Annexes 1, 2, 3** : absentes → périmètre des prestations, délais, conditions techniques indéterminés.

Recommandation : Compléter toutes les informations manquantes avant signature. Joindre les trois annexes. Vérifier que la date de signature est bien renseignée sur les deux exemplaires originaux.

2.5. Clauses disproportionnées ou potentiellement nulles (risque moyen à élevé)

Deux clauses présentent un **risque de nullité** pour caractère disproportionné ou abusif :

- **Article 8** : obligation de confidentialité de 99 ans → durée manifestement excessive, risque de réduction judiciaire à 3-5 ans.
- **Article 12** : clause de non-concurrence de 10 ans, à portée mondiale, sans contrepartie → probablement nulle en droit marocain (absence de proportionnalité, atteinte excessive à la liberté d'entreprendre). En cas de nullité, le Client serait libéré de toute obligation de non-concurrence.

Recommandation : Ramener la confidentialité à une durée raisonnable (3 à 5 ans). Supprimer la clause de non-concurrence ou la limiter drastiquement (1 à 2 ans, Maroc uniquement, contrepartie financière, périmètre précis).

3. Score de risque global et méthode de calcul

Le **score de risque global du contrat** est de **70/100**, ce qui correspond à un **niveau de risque élevé**.

Ce score est calculé selon une méthode pondérée donnant un poids double (×2) aux contradictions internes (qui créent une insécurité juridique maximale) et un poids simple (×1) aux autres types de problèmes (asymétries, renvois cassés, lacunes). Le détail du calcul est présenté dans la note technique ci-dessous.

Échelle d'interprétation

- **0-30** : Risque faible – contrat globalement équilibré, quelques ajustements mineurs recommandés.
- **31-60** : Risque moyen – contrat présentant des faiblesses nécessitant des corrections avant signature.
- **61-80** : Risque élevé – contrat déséquilibré ou incohérent, refonte substantielle nécessaire.
- **81-100** : Risque critique – contrat inapplicable ou gravement déséquilibré, signature fortement déconseillée en l'état.

4. Recommandations prioritaires

1. **Lever toutes les contradictions internes** (Articles 2, 3, 6, 10, 14, 16) en supprimant ou clarifiant les dispositions incompatibles. Priorité absolue : Articles 6 (propriété intellectuelle), 10 (responsabilité) et 16 (règlement des différends).
2. **Corriger tous les renvois cassés** (Articles 1, 4, 11, 19) : rétablir l'Article 9 ou modifier les renvois, joindre les trois annexes manquantes.
3. **Rééquilibrer les clauses asymétriques** (Articles 12, 15, 17) : instaurer une réciprocité ou supprimer les droits discrétionnaires unilatéraux. Supprimer ou limiter drastiquement la clause de non-concurrence.
4. **Compléter toutes les informations manquantes** (préambule, Article 18, date de signature) et joindre les annexes.
5. **Ramener les clauses disproportionnées à des durées raisonnables** (confidentialité : 3-5 ans ; non-concurrence : 1-2 ans, Maroc uniquement, avec contrepartie).
6. **Faire relire le contrat par un conseil juridique** avant signature, en particulier sur les points suivants : validité de la clause de non-concurrence au regard du droit marocain, conformité RGPD de la clause de sous-traitance (Article 14), opposabilité de la clause compromissoire (Article 16).

5. Conclusion

Le contrat analysé présente un **niveau de risque élevé (70/100)** en raison de la combinaison de contradictions internes multiples, de renvois cassés, d'asymétries contractuelles marquées et de lacunes critiques. **En l'état, le contrat est juridiquement fragile et expose les deux parties à des litiges prévisibles.**

Le Client est particulièrement défavorisé par les clauses asymétriques (résiliation discrétionnaire, cession libre, non-concurrence mondiale) et par l'absence des annexes définissant le périmètre des prestations. Le Prestataire est exposé à un risque de nullité de certaines clauses (non-concurrence, confidentialité) et à une incertitude sur l'étendue de sa responsabilité (Article 10).

Recommandation finale : Le contrat nécessite une refonte substantielle avant signature. Les six contradictions internes doivent être levées, les quatre renvois cassés corrigés, les trois asymétries rééquilibrées, et les annexes jointes. Une relecture par un conseil juridique est fortement recommandée.

Sources

Document analysé : contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf (pages 1 à 5)

Chunks utilisés : a241cd26, 66d922de, 720ccf86, 86951a64, ba5f7298, 18f6aa46, b792e6eb, e801b5d9, 8047e7d6, d574621f, 37459b58, 3d2e9251, 1f110de6, fb749ccf, c55b3033

Note technique : calcul du score de risque global

Le score global de 70/100 est obtenu par la formule suivante :

$$\text{Score global} = \Sigma(\text{Score} \times \text{Poids}) / \Sigma \text{Poids}$$

Avec :

- **Poids = 2** pour les contradictions internes (insécurité juridique maximale)
- **Poids = 1** pour les asymétries, renvois cassés, lacunes et clauses disproportionnées

Détail du calcul

Article	Type	Score	Poids	Score × Poids
Article 3	Contradiction interne	75	2	150
Article 6	Contradiction interne	85	2	170
Article 10	Contradiction interne	80	2	160
Article 14	Contradiction interne	80	2	160
Article 16	Contradiction interne	75	2	150
Article 2	Contradiction interne	65	2	130
Article 4	Renvoi cassé	80	1	80
Article 11	Renvoi cassé	85	1	85
Article 1	Renvoi cassé	70	1	70
Article 19	Renvoi cassé	75	1	75
Article 15	Asymétrie	85	1	85
Article 17	Asymétrie	75	1	75
Article 12	Clause disproportionnée / Asymétrie	90	1	90
Article 18	Lacune	60	1	60
Préambule	Lacune	55	1	55
Signature	Lacune	65	1	65
Article 8	Clause disproportionnée	60	1	60
TOTAL			18	1 270

Score global = 1 270 / 18 = 70,56 ≈ 70/100

Ce score de 70/100 place le contrat dans la catégorie « **Risque élevé** » (61-80), justifiant la recommandation de refonte substantielle avant signature.

Rapport généré par LegalLink - Analyse juridique automatisée - Janvier 2025